

EURONORM GmbH | Stralauer Platz 34 | 10243 Berlin

Tippl GmbH
Geschäftsleitung
In Gehrn 10
71737 Kirchberg an der Murr

Projektträger für das



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

EURONORM
Gesellschaft für
Qualitätssicherung
und Innovations-
management mbH

Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Telefon 030 97003-043
Telefax 030 97003-044
info@euronorm.de
www.euronorm.de

Kontakt
Dr.rer.nat. Maika Genz
Telefon 030 97003-198
genz@euronorm.de

EINGEGANGEN AM 26. JUNI 2023

22. JUNI 2023

Der EURONORM Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovationsmanagement mbH ist durch die Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) – die Befugnis verliehen worden, als Treuhänder des Bundes Verwaltungsaufgaben im Zuwendungsbereich in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen (Beliehener im Sinne des § 44 Abs. 3 BHO).

Zuwendungsbescheid

Betreff: Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM), Fördermodul:
Durchführbarkeitsstudien
Zuwendung aus dem Bundeshaushalt, Einzelplan 09, Kapitel 0901, Titel 68301

Bezug: **Förderkennzeichen:** **DS200424**
Ihr Antrag vom 12.04.2023

Anlagen: Empfangsbestätigung
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf
Kostenbasis ANBest-P-Kosten
Übersicht der bewilligten Leistungen (Anlage 1)
Vordruck Zahlungsanforderung (siehe <http://www.zim.de> → Formularcenter)

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wird Ihnen eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 70 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt, höchstens jedoch

53.855,00 €

(Dreiundfünfzigtausendachthundertfünfundfünfzig Euro).

Der Zuwendungsbescheid gilt für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 29.12.2023 (Bewilligungszeitraum).

Die Förderzusage erfolgt unter der Bedingung, dass die KMU-Kriterien gemäß Nr. 3.3 der Richtlinie ZIM zum Zeitpunkt der Gewährung weiterhin erfüllt sind.

Die Zuwendung ist zweckgebunden; sie darf nur für die Durchführbarkeitsstudie im Sinne der geltenden Richtlinie „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM), nach Maßgabe Ihres Antrages und nur für die durch die Durchführbarkeitsstudie verursachten Kosten verwendet werden.

Die Gewährung der Bundeszuwendung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.

Aus der Gewährung der Bundeszuwendung kann nicht auf eine künftige Förderung im bisherigen Umfang geschlossen werden.

Es ist beabsichtigt, die Zuwendung kassenmäßig wie folgt zur Verfügung zu stellen:

Haushaltsjahr	Zuwendung (EUR)
2023	20.197,00
2024	33.658,00

Sollte sich der Kassenbedarf zeitlich verschieben, so ist das dem Projektträger unverzüglich mitzuteilen, damit versucht werden kann, dem geänderten Zahlungsplan zu entsprechen.

In diesem Zusammenhang wird allerdings darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf die Gewährung einer Anpassung der Mittelbereitstellung besteht. Wird die kassenmäßige Bereitstellung der Zuwendung im jeweiligen Haushaltsjahr nicht wie in der bewilligten Höhe abgerufen, besteht kein Anspruch auf Übertragung der nicht abgerufenen Zuwendung ins Folgejahr.

Die Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB). Sie haben mit der abgegebenen schriftlichen Erklärung in Ihrem Antrag vom 12.04.2023 Kenntnis von den subventionserheblichen Tatsachen und der Strafbarkeit des Subventionsbetruges genommen. Die Subventionserheblichkeit gilt während der gesamten Laufzeit des Vorhabens bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises.

Nebenbestimmungen und Hinweise

Die beigefügten Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis (ANBest-P-Kosten) sind nach Maßgabe der Richtlinie ZIM und den nachstehenden Bestimmungen in den jeweiligen Fassungen Bestandteil dieses Bescheides.

Voraussetzungen zur Zahlung der Zuwendung

Die Zuwendung kann erst ausgezahlt werden, wenn der Bescheid nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist bestandskräftig geworden ist und alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides vorher herbeiführen und damit die Auszahlung beschleunigen, wenn Sie auf der Empfangsbestätigung erklären, dass Sie auf einen Rechtsbehelf verzichten (Vordruck liegt bei).

Für die Anforderung der Zuwendung beiliegender Vordruck zu verwenden. Falls Sie auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs in der Empfangsbestätigung nicht verzichten, müssen Sie den Ablauf der Rechtsbehelfsfrist abwarten.

Abrechnung der zuwendungsfähigen Kosten

Die zuwendungsfähigen Kosten gemäß Nr. 5.3.2 der Richtlinie ZIM sind nachträglich in der Regel alle 3 Monate nach Nr. 6.2.5 der Richtlinie ZIM mit den Zahlungsanforderungen abzurechnen und zu belegen. Die jeweiligen Rechnungen und Zahlungsbelege müssen sie im Geschäftsverkehr üblichen Angaben enthalten.

Nachweis der Verwendung

Abweichend von Nr. 7.1 der ANBest-P-Kosten gilt Nr. 6.2.6 der Richtlinie ZIM. Die Verwendung der Zuwendung ist durch einen kurzen Sachbericht nachzuweisen. Die vorgelegten Rechnungen und Zahlungsbelege für die einzelnen Aufträge gelten als zahlenmäßiger Verwendungsnachweis.

Erstattung der Zuwendung

Etwaige Überzahlungen sind durch den Zuwendungsempfänger dem Projektträger unverzüglich anzuzeigen und nach dessen Aufforderung auf das vom Projektträger benannte Konto unter Angabe des Förderkennzeichens zurückzuzahlen.

Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 247 BGB in der jeweils geltenden Fassung zu verzinsen. Die Zinsen werden vom Projektträger festgesetzt und sind durch den Zuwendungsempfänger auf das vom Projektträger benannte Konto zu überweisen.

Widerrufsvorbehalt

Der Zuwendungsgeber behält sich vor, den Bescheid aus zwingenden Gründen, insbesondere bei Wegfall von Fördervoraussetzungen hinsichtlich des oben genannten FuE-Projekts, auch für die Vergangenheit nach § 49 Abs. 2 Nr.1 i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz zu widerrufen.

Auflage hinsichtlich projektbezogener Außendarstellungen

Der Zuwendungsempfänger wird gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG verpflichtet, in allen projektbezogenen Außendarstellungen (wie in Broschüren, auf Websites, bei Plakatwänden, auf Messeständen, Transparenten und Ähnlichem) das BMWK-Logo mit Förderzusatz ("Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages") zu verwenden. Das Logo darf nur mit klarem Projektbezug verwendet werden. Für die Platzierung des Logos (an gut wahrnehmbarer Stelle) gilt der Styleguide (<http://styleguide.bundesregierung.de>) der Bundesregierung. Das BMWK-Logo sowie weitere Hinweise zur Verwendung sind unter www.zim.de/logo nach Eingabe Ihres Förderkennzeichens abrufbar.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist bei der Euronorm Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovationsmanagement mbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin einzulegen.

Freundliche Grüße

Dr. Christian Liebold
Projektleitung ZIM-EP

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
ist ein Förderprogramm des



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz



Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) wird im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durchgeführt von

EURONORM

AiF Projekt GmbH

VDI|VDE|IT

Hinweise und Auflagen / Mittelsperre:

1. Hinweise

1.1.	<u>Berechnung der Zuwendung</u>	beantragte Kosten (€)	zuwendungs- fähige Kosten (€)	Zuwendung (€)
1.1.1	Personalkosten technische Arbeiten	43.104	43.104	30.173
1.1.2	Übrige projektbezogene Kosten ¹⁾ gemäß Nr. 5.3.2 der Richtlinie zu 1.1.1	12.254	12.254	8.578
1.1.3	Personalkosten nichttechnische Arbeiten	16.613	16.613	11.629
1.1.4	Übrige projektbezogene Kosten ¹⁾ gemäß Nr. 5.3.2 der Richtlinie zu 1.1.3	4.965	4.965	3.476
1.1.5	Kosten für Aufträge an wissenschaftlich qualifizierte Dritte technische Arbeiten	0	0	0
1.1.6	Kosten für Aufträge an wissenschaftlich qualifizierte Dritte nicht technische Arbeiten	0	0	0
1.1.7	Summe der projektbezogenen Kosten technische Arbeiten 1.1.1+1.1.2+1.1.5	55.358	55.358	38.751
1.1.8	Summe der projektbezogenen Kosten nicht technische Arbeiten 1.1.3+1.1.4+1.1.6	21.578	21.578	15.105
1.1.9	Gesamtsumme der projektbezogenen Kosten Arbeiten 1.1.7+1.1.8	76.936	76.936	53.855
1.1.10	Zuwendung			53.855

1.2 Weitere Hinweise

- 1.2.1 Die erste Zahlungsanforderung ist bis zum 15.08.2023 vorzulegen.
- 1.2.2 ¹⁾Der Zuschlagsatz für übrige Kosten technische Arbeiten wird mit 28,42% festgelegt. Der Zuschlagsatz für übrige Kosten nichttechnische Arbeiten wird mit 29,88% festgelegt. Diese sind den Zahlungsanforderungen zugrunde zu legen.
- 1.2.3 Die personengebundenen Stundensätze gemäß den Anlagen 6.1 zum Antrag werden wie beantragt akzeptiert. Sie sind den Zahlungsanforderungen zugrunde zu legen.

2. Auflagen

keine

3. Mittelsperren

keine

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P-Kosten)

Stand: 13.06.2019

Die ANBest-P-Kosten enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

- Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung
- Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Kosten oder Änderung der Finanzierung
- Nr. 3 Vergabe von Aufträgen
- Nr. 4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
- Nr. 5 Abrechnung nach Selbstkosten
- Nr. 6 Pauschalierte Abrechnung
- Nr. 7 Nachweis der Verwendung
- Nr. 8 Prüfung der Verwendung
- Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung

- 1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
- 1.2.1 Alle mit dem Zweck der Zuwendung zusammenhängenden Einnahmen / Erträge (z. B. Zuwendungen, Leistungen Dritter und Nebenerträge) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zweck der Zuwendung zusammenhängenden Kosten einzusetzen. Die Vorkalkulation ist hinsichtlich der Gesamtkosten als Höchstbetrag (Selbstkostenhöchstbetrag) verbindlich.

Innerhalb des Höchstbetrages sind Abweichungen über 20 vom Hundert von den Ansätzen der Vorkalkulation nur zulässig, wenn die Bewilligungsbehörde vorher zugestimmt hat.
- 1.3 Die Anforderung der Zuwendung richtet sich nach den anfallenden Kosten. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers in Anspruch genommen werden.
- 1.4 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zweck der Zuwendung nicht zu erreichen ist.

2. Nachträgliche Ermäßigung der Kosten oder Änderung der Finanzierung

- Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in der Vorkalkulation veranschlagten Gesamtkosten für den Zweck der Zuwendung, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung,
- 2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
 - 2.2 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.

3. Vergabe von Aufträgen

Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Soweit möglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen.

4. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn

- 4.1 er nach Vorlage der Vorkalkulation weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er ggf. weitere Mittel von Dritten erhält,
- 4.2 sich gegenüber der Vorkalkulation eine Ermäßigung um mehr als 7,5 vom Hundert der Gesamtkosten oder um mehr als 10 000 Euro oder sich eine Änderung der Finanzierung um mehr als 10 000 Euro ergibt,
- 4.3 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
- 4.4 sich herausstellt, dass der Verwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
- 4.5 die angeforderten oder ausgezahlten, sich nicht auf kalkulatorische Kosten beziehenden Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht werden können,
- 4.6 Sonderbetriebsmittel vor Beendigung des Vorhabens nicht mehr entsprechend dem Verwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,
- 4.7 sich nach Vorlage des Verwendungsnachweises noch Kostengutschriften / Erträge ergeben oder wenn er noch weitere Deckungsmittel im Sinne der Nr. 1.2 erhält,
- 4.8 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.

5. Abrechnung nach Selbstkosten

- 5.1 Nach Maßgabe des Zuwendungsbescheids und dieser Nebenbestimmungen dürfen nur die durch das Vorhaben verursachten, angemessenen und nachzuweisenden Selbstkosten verrechnet werden, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung im Bewilligungszeitraum entstanden sind. Übersteigen die tatsächlichen Selbstkosten des Vorhabens den Selbstkostenhöchstbetrag, so hat der Zuwendungsempfänger den Mehrbetrag selbst zu tragen.
- 5.2 Die Selbstkosten sind nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten -LSP -(Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953 -Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember 1953) in der jeweils geltenden Fassung zu ermitteln.
- 5.3 Nicht zuwendungsfähig sind:
 - 5.3.1 die Vertriebskosten einschließlich Werbekosten,
 - 5.3.2 die Gewerbesteuer,
 - 5.3.3 die Kosten der freien Forschung und Entwicklung (Nrn. 27 und 28 LSP),
 - 5.3.4 die Kosten für Einzelwagnisse (Nrn. 47 bis 50 LSP),
 - 5.3.5 der kalkulatorische Gewinn (Nrn. 51 und 52 LSP),
 - 5.3.6 der Zinsanteil in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.
- 5.4 Eingeräumte Skonti sind bei der Ermittlung der Einstandspreise der für das Vorhaben besonders beschafften Gegenstände und der erbrachten sonstigen Fremdleistungen abzusetzen.
- 5.5 Werden für Teilleistungen an Stelle von Selbstkosten Preise für marktgängige Leistungen (ohne USt) zu Grunde gelegt, sind diese um zehn vom Hundert für nicht zuwendungsfähige Kosten (Nr. 5.3) zu kürzen. Die Teilleistungen sind in der Nachkalkulation (siehe Nr. 7.4) gesondert auszuweisen.
- 5.6 Kosten für Sonderbetriebsmittel (Nr. 14 LSP) dürfen nur abgerechnet werden, soweit sie vorher von der Bewilligungsbehörde als zuwendungsfähig anerkannt worden sind. Zu den Sonderbetriebsmitteln gehören keine Gegenstände der betriebsüblichen Grundausstattung. Ergänzend gilt Folgendes:
 - 5.6.1 Der Zuwendungsempfänger hat nach Beendigung des Vorhabens für Sonderbetriebsmittel einen Restwertausgleich zu leisten. Ein etwaiger Ausgleichsanspruch ist in sinngemäßer Anwendung der Nr. 9.4 zu verzinsen.

Werden Sonderbetriebsmittel bereits vor Erfüllung des Verwendungszwecks für das Vorhaben nicht mehr benötigt, so ist der Restwertausgleich unverzüglich zu leisten.
 - 5.6.2 Entwicklungsgegenstände (Versuchsmuster, Prototypen und dergl.), die im Rahmen des Vorhabens hergestellt werden, werden wie Sonderbetriebsmittel behandelt.

6. Pauschalierte Abrechnung

Der Zuwendungsempfänger rechnet, soweit im Zuwendungsbescheid auf seinen Antrag hin eine pauschalierte Abrechnung zugelassen ist, die zuwendungsfähigen Kosten nach folgenden Regelungen ab.

- 6.1 Zuwendungsfähig sind folgende Einzelkosten:
 - 6.1.1 Materialkosten,

- 6.1.2 Kosten für Fremdleistungen,
- 6.1.3 Personalkosten, ermittelt aus den einkommen-/ lohnsteuerpflichtigen Bruttolöhnen und -gehältern je Kalenderjahr ohne Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung und ohne umsatz- oder gewinnabhängige Zuschläge. Soweit Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder o. ä. Leitungspersonal im Vorhaben tätig werden, dürfen hierfür nur Personaleinzelkosten von entsprechenden leitenden Mitarbeitern im Projekt (z. B. Projektleiter) verrechnet werden; dies gilt auch für ohne feste Entlohnung tätige Unternehmer. Aus der Division der ermittelten Jahreslöhne / -gehälter durch die theoretisch möglichen Jahresarbeitsstunden (ohne Abzug von Fehlzeiten) laut Tarifvertrag / Betriebsvereinbarung / Arbeitsvertrag ist ein Stundensatz zu bilden. Soweit die tatsächlich geleisteten Gesamtstunden über den tarifvertraglich / betrieblich / arbeitsvertraglich vereinbarten Gesamtstunden liegen, ergibt sich der Stundensatz durch Division des Jahresgehalts durch die tatsächlich geleisteten Stunden.
- An Personaleinzelkosten dürfen nur die direkt für das Vorhaben geleisteten und durch Zeitaufschreibungen erfassten Stunden (produktive Stunden) durch Multiplikation mit dem gemäß Absatz 1 gebildeten jahresbezogenen Stundensatz abgerechnet werden. Für Personen, die nicht ausschließlich für das Vorhaben eingesetzt werden, dürfen anteilmäßig nur die vorhabenbezogenen produktiven Stunden im Verhältnis zu den produktiv geleisteten Gesamtstunden abgerechnet werden,
- 6.1.4 Reisekosten,
- 6.1.5 Abschreibungen von den Anschaffungspreisen oder Herstellkosten auf vorhabenspezifische Anlagen.
- Die Kosten nach den Nrn. 6.1.1. bis 6.1.5 sind unter Beachtung der Nrn. 5.1 bis 5.5 zu ermitteln.
- 6.2 Die übrigen durch das Vorhaben verursachten Kosten werden pauschal durch einen Zuschlag von 120 vom Hundert auf die Personaleinzelkosten nach Nr. 6.1.3 abgegolten. Mit dem Zuschlag sind insbesondere auch Personalkosten für Feiertage, Urlaub, Krankheit und sonstige Fehlzeiten sowie Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung abgegolten.

7. Nachweis der Verwendung

- 7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Zwischennachweis zu führen. Sachberichte als Teil eines Zwischennachweises gemäß Nr. 7.2 dürfen mit dem nächst fälligen Sachbericht verbunden werden, wenn der Berichtszeitraum für ein Haushaltsjahr drei Monate nicht überschreitet.
- 7.2 Der Zwischen- und der Verwendungsnachweis bestehen aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.
- 7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern.
- 7.4 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus einer Nachkalkulation und einem Nachweis über die Finanzierung des Vorhabens. Die Nachkalkulation ist in derselben Form wie die Vorkalkulation zu gliedern. Im Falle einer pauschalierten Abrechnung nach Nr. 6 ist der Nachkalkulation eine Übersicht über die abgerechneten Personalkosten mit den Stundennachweisen (Nr. 6.1.3) beizufügen.
- 7.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Finanzierung des Vorhabens nachzuweisen. Dabei sind aufgegliedert anzugeben
- 7.5.1 die Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers,
- 7.5.2 die Zuwendung der Bewilligungsbehörde, andere Zuwendungen und sonstige Finanzierungsbeiträge aus öffentlichen und privaten Mitteln,
- 7.5.3 sonstige Einnahmen / Erträge, die mit dem Vorhaben im Zusammenhang stehen,
- 7.5.4 unentgeltliche Sach- und Dienstleistungen Dritter.
- Abweichungen gegenüber der im Zuwendungsantrag dargelegten Finanzierung sind darzustellen.
- 7.6 Der Zuwendungsempfänger hat die Rechnungsunterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.
- 7.7 Erbringt der Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis nicht auf der Grundlage eines geordneten Rechnungswesens im Sinne der Nr. 2 LSP, so wird die Zuwendung nachträglich nach den von dem Zuwendungsempfänger nachzuweisenden zuwendungsfähigen Ausgaben bemessen, soweit sie dem Bewilligungszeitraum und dem Vorhaben als wirtschaftlich angemessen zuzurechnen sind. Für zuviel

erhaltene Beträge findet Nr. 2 sinngemäß Anwendung.

8. Prüfung der Verwendung

- 8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
- 8.2 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (§§ 91, 100 BHO).

9. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

- 9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.
- 9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn
 - 9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
 - 9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- 9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der Zuwendungsempfänger
 - 9.3.1 die Zuwendung -mit Ausnahme der sich auf kalkulatorische Kosten beziehenden Beträge nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder
 - 9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 4) nicht rechtzeitig nachkommt.
- 9.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen.
- 9.5 Werden Zuwendungen nach Nr. 9.3.1 nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung der Mittel liegt im Anforderungsverfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach Ablauf von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht werden.